

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE ADJUNTAS

Juan Carlos Negrón Miró; Carlos Malavé Ramos; Noemi Arroyo Rodríguez; Lisa Sepúlveda Sotomayor; David Robles Virola	Civil Núm. _____
Parte Demandante	Sobre: INJUNCTION ESTATUTARIO, ART. 14.01 DE LEY 161-2009
v.	
Cantera Adjuntas, Inc., t.c.c. Adjuntas Aggregates; Rafael A. Vélez Andújar	
Parte Demandada	

DEMANDA DE INJUNCTION ESTATUTARIO A TENOR CON EL ART. 14.1,
LEY 161-2009

AL HONORABLE TRIBUNAL:

Comparece la parte demandante, Juan Carlos Negrón Miró, Carlos Malavé Ramos; Noemi Arroyo Rodríguez; Lisa Sepúlveda Sotomayor y David Robles Virola, miembros de la comunidad Saltillo de Adjuntas, vecinos de la demandada Cantera Adjuntas, por conducto de su representación legal, y muy respetuosamente EXPONEN, ALEGAN Y SOLICITAN:

I. INTRODUCCIÓN

En este recurso extraordinario, los demandantes miembros de la comunidad Saltillo del municipio de Adjuntas solicitan la intervención urgente de este Honorable Tribunal para ordenar el cese de la operación ilegal de la parte demandada, Cantera Adjuntas, la cual ha expandido su operación de cantera con explosivos sin la autorización y permisos correspondientes, impactando las residencias, el suministro de agua y el bienestar de los residentes de la mencionada comunidad rural de Adjuntas. La parte demandante solicita respetuosamente la intervención del Honorable Tribunal al amparo del remedio extraordinario provisto por el Artículo 14.1 de la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico, Ley Núm. 161 del 1 de diciembre de 2009, según enmendada, 23 LPRA § 9024 *et seq.*, para que ordene el cese de las operaciones y la revocación del permiso de la Cantera Adjuntas.

II. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

1. Este Honorable Tribunal de Primera Instancia tiene jurisdicción para entender y adjudicar la presente Solicitud de Injunction al amparo de la Ley de la Judicatura de Puerto Rico, Artículo 5.001 (4 LPRA §25a) y las Reglas 3.1 y 53 de las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. V.; el Artículo 676 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA § 3522; y del Artículo 14.1 de la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico, Ley Núm. 161 del 1 de diciembre de 2009, según enmendada, 23 LPRA § 9024 (en adelante, “Ley 161-2009”).

III. LAS PARTES

2. El codemandante, el Sr. Juan Carlos Negrón Miró, es persona natural, cuya dirección, residencia y hogar principal es PR-10 Km 26.4 Bo. Saltillo Adjuntas, Puerto Rico 00601. Su dirección postal es: P.O. Box 92 Adjuntas, PR 00601. El correo electrónico del señor Negrón Miró es: Professionaltsm@hotmail.com y su número telefónico es +1 (256) 874-1114. La residencia y hogar principal del señor Negrón Miró es aledaña a las operaciones de la Cantera Adjuntas objeto de esta demanda.

3. El codemandante, el Sr. Carlos Malavé Ramos, es persona natural, cuya dirección, residencia y hogar principal es PR-10 Km 26.8 Bo. Saltillo Adjuntas, Puerto Rico, 00601. Su dirección postal es: HC2 Box 8333 Adjuntas, Puerto Rico 00601. El correo electrónico del señor Malavé Ramos es: cmalave6@yahoo.com y su número telefónico es (939) 321-3625. La residencia y hogar principal del señor Malavé Ramos colinda directamente con la demandada Cantera Adjuntas.

4. La codemandante, la Sra. Noemi Arroyo Rodríguez, es persona natural, cuya dirección, residencia y hogar principal es PR-10 Km 25.6 Bo. Saltillo Sector Caraballo Adjuntas, Puerto Rico 00601. Su dirección postal es: HC 2 Box 8311 Adjuntas, Puerto Rico 00601. El correo electrónico de la señora Arroyo es noemiarroyo@gmail.com y su número telefónico es (787) 232-9859. La residencia y hogar principal de la señora Arroyo Rodríguez es aledaña a la demandada Cantera Adjuntas.

5. La codemandante, la Sra. Lisa Sepúlveda Sotomayor, es persona natural, cuya dirección, residencia y hogar principal es PR-10 Km 25.8 Bo. Saltillo Sector Caraballo Adjuntas, Puerto Rico 00601. Su dirección postal es: HC 2 Box 8301 Adjuntas,

Puerto Rico 00601. El correo electrónico de la señora Sepúlveda Sotomayor es: lisam1027@gmail.com y su número telefónico es (787) 371-2619. La residencia y hogar principal de la señora Sepúlveda Sotomayor es aledaña a la demandada Cantera Adjuntas.

6. El codemandante, el Sr. David Robles Virola, es persona natural, cuya dirección, residencia y hogar principal es PR-10 Km 25.7 Bo. Saltillo Adjuntas, Puerto Rico 00601. Su dirección postal es: HC 2 Box 8385 Adjuntas, Puerto Rico 00601. El correo electrónico del señor Robles Virola es: david72viro@gmail.com y su número telefónico es +1 (407) 552-7495. La residencia y hogar principal del señor Robles Virola es aledaña a la demandada Cantera Adjuntas.

7. La codemandada, Cantera Adjuntas, Inc., también conocida como Adjuntas Aggregates, (en adelante “Cantera Adjuntas”) es una corporación con fines de lucro organizada al amparo de las leyes de Puerto Rico y está registrada en el Departamento de Estado bajo el número 416724. Tiene sus oficinas principales en Carr. PR-10, KM. 26.2, Barrio Saltillo, Adjuntas, Puerto Rico. La dirección postal es: P.O. Box 613, Adjuntas, Puerto Rico, 00601. Sus números de teléfono son: (787) 234-0547 y (787) 368-0173. Su agente residente es el Sr. Rafael Vélez Andújar.

8. El codemandado, el Sr. Rafael A. Vélez Andújar es el presidente, tesorero y agente residente de la codemandada Cantera Adjuntas, Inc., la cual es una corporación con fines lucro creada al amparo de las leyes de Puerto Rico. La dirección física y postal del Sr. Rafael Vélez Andújar es: PR-10, Km. 26.2 Bo. Saltillo, Adjuntas, Puerto Rico, 00601. Además, su número de teléfono es: (787) 368-0173.

IV. RELACIÓN DE HECHOS PERTINENTES

9. Los codemandantes son miembros de la comunidad del barrio Saltillo, del Municipio de Adjuntas, vecinos todos de la codemandada Cantera Adjuntas. El codemandante **Carlos Malavé Ramos** es dueño en pleno dominio de la finca con número de catastro 266-077-064-60 y dirección física en PR-10 Km 26.8 Bo. Saltillo, Adjuntas. Allí reside y mantiene su hogar. Esta finca colinda directamente por el Este, con la finca de la Parte Demandada con número catastral 266-000-009-22, objeto de esta petición de injunction. El codemandante **Juan Carlos Negrón Miró** es dueño en pleno dominio de la finca con número de catastro 266-097-093-28 y dirección física en la PR-10 Km 26.4 Bo. Saltillo Adjuntas, Puerto Rico 00601, Adjuntas. Allí opera una finca

agrícola. Esta finca se encuentra al lado Sur de las fincas de número catastral 266-000-009-17, 266-000-009-22, 266-000-009-56, y 266-000-009-18, objetos de esta petición de injunction, quedando la carretera PR-10 por entre medio. La codemandante **Noemi Arroyo Rodríguez** es dueña en pleno dominio de la finca con número de catastro 266-000-010-56 y dirección física en PR-10 Km 25.6 Bo. Saltillo Sector Caraballo Adjuntas, Puerto Rico 00601. Allí reside y mantiene su hogar. Esta finca se encuentra al lado Este de las fincas objeto de esta petición de injunction, teniendo una finca por el medio con el número de catastro 266-000-009-49. La codemandante **Lisa Sepúlveda Sotomayor** reside y mantiene su hogar en la finca con número de catastro 266-088-310-16 y dirección física en PR-10 Km 25.8 Bo. Saltillo Sector Caraballo Adjuntas, Puerto Rico 00601. Esta finca se encuentra al lado Este de las fincas de número catastral 266-000-009-17, 266-000-009-22, 266-000-009-56, y 266-000-009-18, objetos de esta petición de injunction, teniendo una finca por el medio con el número de catastro 266-000-009-50. El codemandante **David Robles Virola** es dueño en pleno dominio de la finca con número de catastro 266-098-095-08 y dirección física en PR-10 Km 25.7 Bo. Saltillo Adjuntas, Puerto Rico 00601. Allí reside y mantiene su hogar. Esta finca se encuentra al lado Sureste de las fincas objeto de esta petición de injunction, teniendo la PR-10 y una finca por el medio con el número de catastro 266-000-010-28.

10. La Parte Demandada, Cantera Adjuntas y su presidente y tesorero, Rafael A. Vélez Andújar, operan una industria de extracción y procesamiento de materiales de la corteza terrestre y almacenaje de agregados, que incluye el uso de explosivos, en las fincas con número de catastro 266-000-009-17 (en adelante “Finca A”), 266-000-009-22 (en adelante “Finca B”), 266-000-009-56 (en adelante “Finca C”), y 266-000-009-18 (en adelante “Finca D”) entre los barrios Saltillo y Vegas Arriba del Municipio de Adjuntas. Esta operación no cumple con los permisos y la autorización correspondientes. La referida operación ilegal ubica al Norte de la carretera estatal PR-10, cuando discurre entre los barrios Saltillo y Vegas Arriba del Municipio de Adjuntas. Los predios donde ocurre la operación ilegal de la Cantera, referidos por su número de catastro, colindan directamente con la finca y residencia del codemandante Carlos Malavé Ramos, y se sitúan próximos a las residencias de los codemandantes Juan Carlos Negrón Miró, Noemi Arroyo Rodríguez y Lisa Sepúlveda Sotomayor,

11. La Parte Demandada, opera esta cantera desde hace más de 50 años en la Finca A, predio con número de catastro 266-000-009-17. Para las operaciones de la

cantera la Parte Demandada tramitó un *Permiso Formal Extracción Material Corteza Terrestre* con el número de caso 2018-231190-PCT-013373 y un *Permiso General para otras obras* con el número 2018-231190-PGO-300227, ambos ante la Oficina de Gerencia de Permisos. (Ver Exhibits A y B) El referido permiso para esta actividad minera autorizaba la extracción en un área de 7.9871 cuerdas en la finca con el número de catastro 266-000-009-17. La Finca A está ubicada en Suelo Rústico Común, según clasificada por el Plan de Uso de Terrenos de Puerto Rico de 2015 (en adelante, el PUTPR) y calificada por el Plan de Ordenamiento Territorial de Adjuntas de 2011 (en adelante, el POT) como un distrito CR-3, lo que según la Tabla 6.20 de la Sección 6.1.1.4 del Reglamento Conjunto para la Evaluación y Expedición de Permisos Relacionados al Desarrollo, Uso de Terrenos y Operación de Negocios, Reglamento Núm. 9473 de 16 de junio de 2023, pág 339, es equivalente en Adjuntas a un distrito de Conservación de Recursos.

12. A partir del año 2020, se ha registrado una expansión de las operaciones de la cantera, la cual se ha expandido en un 70% fuera del predio autorizado por el referido permiso, extendiéndose hacia tres fincas boscosas colindantes con números de catastro: 266-000-009-22, 266-000-009-56, y 266-000-009-18. **Al presente, la zona donde se han expandido las operaciones de la cantera alcanza 18 cuerdas, a pesar de que el permiso autoriza menos de 8 cuerdas.**

13. La finca con número de catastro 266-000-009-22 es una de las tres fincas en las que se han extendido las operaciones de la Cantera Adjuntas sin un permiso de Extracción de Corteza Terrestre, Permiso General de Obras o siquiera una Consulta de Ubicación. Según el PUTPR de 2015, esta finca está ubicada un 99% en Suelo Rústico Común y 1% en Suelo Rústico Especialmente Protegido. Además, el POT ha calificado el distrito donde ubica esta finca como Agrícola General (A-G) en su mayoría y una porción está calificada como Conservación de Recursos (C-R) según el POT y la equivalencia en Reglamento Conjunto, *supra*, pág. 339, ambos distritos donde la operación de una cantera es incompatible con su propósito, uso y parámetros de diseño por lo que cualquier elemento de la operación de la cantera requiere de procesos discrecionales ante la OGPe que no han sido radicados.

14. Las fincas con números de catastros 266-000-009-56 y 266-000-009-18, las otras dos fincas dónde también se ha expandido la operación de la cantera sin ningún permiso ni consulta, están ambas ubicadas en Suelo Rústico Especialmente Protegido según el PUT y calificadas por el POT bajo un distrito de Conservación de Recursos (C-R)

según su equivalencia en el Reglamento Conjunto,*supra*, pág. 339. En los distritos de calificación de Conservación de Recursos, la operación de una cantera es incompatible con su propósito, uso y parámetros de diseño por lo que cualquier elemento de la operación de la cantera también requiere de procesos discrecionales ante la OGPe que no han sido radicados.

15. El permiso 2018-231190-PCT-013373 de Cantera Adjuntas, expedido por la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), establece que el área de extracción autorizada se limita única y exclusivamente a un área de 7.9871 cuerdas, delimitadas en un plano de medida y topografía. (Ver Exhibit C) Sin embargo, se ha calculado que la huella actual de la operación de la Cantera Adjuntas es de 23 cuerdas de terreno, lo que representa una extensión sustancial no autorizada.

16. La incompatibilidad de la expansión de la Cantera con la zonificación vigente fue puesta en manifiesto cuando el Municipio de Adjuntas impulsó un proceso de cambio de zonificación para las mencionadas fincas con número de catastro 266-000-009-56 (Finca C) y 266-000-009-17 (Finca A). El lunes 15 de septiembre de 2025, la Legislatura Municipal de Adjuntas aprobó el borrador de la Revisión del Plan de Ordenación Territorial de Adjuntas. Este incluyó un cambio de calificación de *conservación de recursos* (CR-3) a industria especializada (I-E) en los mencionados catastros donde opera la Cantera Adjuntas. Tal aprobación enfrentó una clara oposición de parte de la comunidad y expertos. Se recogieron cientos de firmas de los adjunteños en oposición a la expansión de la Cantera. El Municipio de Adjuntas aprobó la medida, pero el alcalde José Hiram Soto Rivera no continuó con el proceso ante la Junta de Planificación, no quedando aprobado el cambio de zonificación propuesto.

Urgencia del injunction ante impactos de la operación ilegal en aguas, residencias y bienestar de la comunidad.

17. La expansión y operación ilegal de la Cantera Adjuntas está teniendo efectos en detrimento del bienestar de los miembros de comunidades aledañas, incluyendo la comunidad Saltillo, donde residen los demandantes, y en detrimento del medio ambiente y los recursos naturales. Estos efectos nocivos han sido interrupciones y contaminación al suministro de agua, a quebradas cercanas, daños a la propiedad y polvos fugitivos causados por las detonaciones sin permiso, y efectos sobre la salud mental y física de los vecinos aquí demandantes. Por lo tanto, la intervención de este Honorable Tribunal para

detener la expansión y operación ilegal de la Cantera toma un carácter urgente para los demandantes.

18. Debido a los efectos de la operación de la Cantera Adjuntas, vecinos del área, como los son los de la parte demandante, confrontan problemas con el agua, como poca fluidez o presión, turbidez en el agua que llega a sus hogares. La Cantera Adjuntas ha impactado las fuentes de aguas de la comunidad y ha contaminado quebradas cercanas, afectando el acceso al vital recurso del agua a las comunidades adyacentes y cercanas y a las familias que allí residen, que incluyen adultos mayores, niños e infantes.

19. Los daños al medio ambiente en una zona de conservación de recursos de alto valor ecológico, parte del Plan de Conservación de Adjuntas, también han sido manifiestos. Los manantiales, utilizados históricamente por residentes del Barrio Saltillo, están siendo contaminados y actualmente se encuentran en peligro de desaparecer a causa de las alteraciones provocadas por la expansión ilegal de la operación de la Cantera ejecutada en las fincas antes mencionadas. Además, la deforestación de las montañas en las fincas donde se ha expandido la cantera, áreas de vegetación espesa, destruyen el ecosistema fluvial y a su vez la capacidad de captación de agua para estos manantiales, cuales son fuentes esenciales de agua para el consumo humano y agrícola en el área.

20. Otro problema captado y documentado es el de una quebrada, específicamente localizada en la propiedad con número de catastro 266-000-009-22, donde en el mes de agosto de 2025, a causa de un movimiento de terreno con equipo pesado en la Cantera Adjuntas, se depositó material causando que la tubería que cruza debajo de la PR 10 se tapara con arcilla, fango y rocas.

21. Aparte de la contaminación de las aguas, la Cantera Adjuntas ejecuta detonaciones continuas en los predios colindantes a la PR-10. La proximidad de estas detonaciones continuas a esta importante vía de tránsito representa un grave peligro para la seguridad vehicular, tanto por el riesgo de derrumbes como por el cierre inesperado de la vía primaria del pueblo de Adjuntas.

22. La actividad minera de la Cantera Adjuntas genera polvos fugitivos que deterioran la calidad del aire en la región, afectando la salud respiratoria de las comunidades cercanas. Además, los vientos provenientes del noreste transportan el polvo fugitivo al casco urbano y áreas cercanas creando un grave problema a la salud.

23. La Cantera Adjuntas lleva a cabo detonaciones contrarias a la ley al operar fuera de los predios autorizados por sus permisos para utilizar explosivos. Estas son, las

fincas boscosas colindantes con números de catastro: 266-000-009-22, y 266-000-009-56, y 266-000-009-18. Las detonaciones mediante explosivos llevadas a cabo por la Cantera Adjuntas, han afectado propiedades y residencias aledañas. Miembros de la Comunidad han reportado daños a su propiedad alrededor de las operaciones, como grietas de techo y deterioro físico, causando también una inestabilidad emocional a sus propietarios.

24. La Parte Demandante ha recurrido a varias agencias administrativas en búsqueda de un remedio, incluyendo presentar querellas ante el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), además solicitaron reunión con el Alcalde del Municipio de Adjuntas, el Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, y el Director del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP). Ninguno de estos trámites ha sido exitoso para lograr una intervención de las agencias pertinentes y la detención de la expansión ilegal de la Cantera Adjuntas.

25. La Parte Demandada ha enfrentado con constante desdén y directa hostilidad a los demandantes, incluso recurriendo a amenazas y agresiones para detener sus reclamos. Durante el mes de septiembre del pasado año el codemandado Vélez Andújar cortó el suministro de agua de una franquicia de agua a favor del codemandante Juan Carlos Negrón Miró con el propósito de intimidar y amenazar.

26. El codemandante buscó el auxilio del Tribunal para hacer valer su derecho y este ordenó el restablecimiento del suministro de agua en el Caso Núm. AD2025MU00114 en la Sala Municipal de Adjuntas. El 31 de octubre de 2025, los codemandantes, Carlos Malavé Ramos y Juan Carlos Negrón Miró, se encontraban realizando la conexión de tubería según autorizado por el Departamento de Obras Públicas en la PR-10 km 26.4, ya que el área contaba con una Certificación de Servidumbre que señalaba esta localización como lugar autorizado para trabajos de reparación y conexión de tubería. Una de las Partes Demandadas, el Sr. Rafael Vélez Andújar, llegó a los predios y amenazó a los mencionados codemandantes tomando el mando de maquinaria pesada y anunciando: "te sales o te entierro", causándole a los codemandantes temor por su vida. Estos hechos fueron probados en el Tribunal de Primera Instancia de Adjuntas, por lo cual se estableció un estado provisional de derecho el 20 de noviembre de 2025 en el caso número Caso Núm. AD2025MU00114, permitiéndole a la Parte Demandante a realizar los trabajos que el Sr. Vélez Andújar

impidió, al igual que se le adjudicó una orden de protección en la misma fecha a favor del codemandante Negrón Miró y en contra del codemandado Vélez Andújar en el Caso Núm. AD2025MU00112. (Ver Exhibits D y E)

27. A pesar de la intervención del Tribunal, el codemandado Vélez Andújar no ha cesado su comportamiento opresivo hacia la Parte Demandante. El pasado 26 de diciembre el codemandante Negrón Miró procedió a conectar la tubería en controversia dentro del plazo ordenado por el juez, mediante la contratación de una compañía para estos efectos. Durante el proceso de reconexión, el codemandado Vélez Andújar envió un empleado para hostigar. El codemandante Negrón Miró llamo la policía y radicó una querella.

28. El mismo día, luego de terminar la reconexión el codemandante se percató que no había agua y al verificar se percató que el ojo de agua que nutre la franquicia a su favor y que el tribunal ordenó reconectar había sido tapado con tierra y árboles. Es razonable entender que esta acción fue nuevamente en represalia contra el codemandante. El codemandante Negrón Miró radicó otra querella ante el DRNA de la Región de Ponce por los daños a su franquicia de agua, bajo el número de querella 2025-70-703- 00485.

29. Los actos del codemandado Vélez Andújar en contra de los codemandantes llevaron a que el pasado 17 de diciembre, el Tribunal Superior de Utuado encontrara causa en su contra por dos cargos graves, uno por tentativa de asesinato y otro por daño agravado, y por dos cargos menos graves de amenaza y daños, en el Caso Núm. UT2025CR00477.

30. Las actuaciones temerarias y hostiles de la Parte Demandada en contra de la Parte Demandante y los continuos impactos sobre el ambiente y la comunidad aledaña llevan a la Parte Demandante a buscar auxilio de este Honorable Tribunal para que detenga la expansión, ordene el cese de las operaciones y revoque el permiso de extracción de corteza terrestre de de la Cantera Adjuntas.

V. IV. CAUSAS DE ACCIÓN Y DERECHO APLICABLE

Injunction preliminar y permanente estatutario – Ley 161-2009

31. La Ley de Reforma de Permisos establece un recurso extraordinario disponible para lograr la paralización de obras o usos no autorizados, la revocación de

permisos y la demolición de obras. Así el Artículo 14.1 de la Ley 161-2009, 23 LPRA § 9024, dispone, en lo pertinente, lo siguiente:

“Artículo 14.1. — Recursos Extraordinarios para Solicitar Revocación de Permisos, Paralización de Obras o Usos No Autorizados, Demolición de Obras.

*La Junta de Planificación, un Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la II, una entidad gubernamental concernida que haya determinado que sus leyes y reglamentos han sido violados o cualquier otra dependencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico en representación del interés público o una persona privada, natural o jurídica, que tenga un interés propietario o personal que podría verse adversamente afectado, podrá presentar una acción de **injunction**, mandamus, sentencia declaratoria, o cualquier otra acción adecuada para solicitar: (1) la revocación de una determinación final otorgada, cuya solicitud se haya hecho utilizando información incorrecta o falsa; (2) la paralización de una obra iniciada sin contar con las autorizaciones y permisos correspondientes, o incumpliendo con las disposiciones y condiciones del permiso otorgado; (3) la paralización de un uso no autorizado o de una construcción autorizada mediante permiso, para la cual no se hayan realizado los pagos correspondientes a aranceles, pólizas, arbitrios y sellos; (4) la demolición de obras construidas, que al momento de la presentación del recurso y al momento de adjudicar el mismo no cuenten con un permiso de construcción, ya sea porque nunca se obtuvo o porque el mismo ha sido revocado.*

[...]

Indistintamente de haberse presentado una querella administrativa ante la Junta de Planificación, entidad gubernamental concernida, Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V o cualquier otra dependencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico, alegando los mismos hechos, una parte adversamente afectada podrá presentar un recurso extraordinario en el Tribunal de Primera Instancia. Una vez habiéndose presentado el recurso extraordinario al amparo del presente Artículo, la agencia administrativa perderá jurisdicción automáticamente sobre la querella y cualquier actuación que llevar a cabo con respecto a la misma será considerada ultra vires.

El Tribunal de Primera Instancia deberá celebrar la vista dentro de un término no mayor de diez (10) días naturales desde la presentación del recurso y deberá dictar sentencia en un término no mayor de veinte (20) días naturales desde la celebración de la vista.

En aquellos casos en los cuales se solicite la paralización de una obra o uso, de ser la misma ordenada por el tribunal, se circunscribirá única y exclusivamente a aquellos permisos, obras o uso impugnado, mas no a ningún otro que se lleve a cabo en la propiedad y que cuente con un permiso o autorización debidamente expedida...” (Énfasis suplido).

32. Como se puede apreciar, en el Artículo 14.1 de la Ley de Permisos se establece expresamente un procedimiento especial, reconocido en nuestro ordenamiento jurídico bajo el concepto de *injunction* estatutario, el cual se debe caracterizar como “un mecanismo estatutario, independiente, sumario y limitado”, y cuyo propósito fundamental es “hacer viable la efectividad de las leyes y los reglamentos de planificación

[...]”. Véanse *Díaz Vázquez v. Colón Peña*, 214 DPR 1135 (2024), pág. 1146; *CBS Outdoor v. Billboard One, Inc.*, 179 DPR 391, 408 (2010); *Plaza las Américas v. N & H*, 166 DPR 631, 646 (2005); *A.R.PE. v. Rivera*, 159 DPR 429, 443 (2003); *Luan Investment Corp. v. Román*, 125 DPR 533, 544 (1990).

33. Asimismo, resulta pertinente destacar lo dispuesto en la Regla 53 de Procedimiento Civil, *supra*, respecto a que todos los procedimientos legales especiales “se tramitarán en la forma prescrita en el estatuto correspondiente” y no aplicarán las normas del procedimiento civil ordinario que resulten incompatibles con dicho procedimiento. Al examinar la disposición antecedente que surgía de la Ley Núm. 76 de 24 de junio de 1975, el máximo foro judicial explicó que:

“[l]as órdenes de paralización emitidas al amparo del procedimiento especial constituyen un remedio con cierta afinidad a los *injunctions* preliminares. Sin embargo, **no gozan de la finalidad que caracteriza a los *injunctions* permanentes. Las órdenes de paralización emitidas al amparo del procedimiento especial son un remedio estatutario e independiente del *injunction* tradicional.**”

Los requisitos del *injunction* tradicional son más rigurosos que los requisitos exigidos al *injunction* estatutario. Para invocar el *injunction* estatutario reconocido en el Art. 28 de la Ley Núm. 76, *supra*, sólo se requiere que una parte legitimada alegue, por petición jurada, que: (1) determinada persona está realizando un uso u obra; (2) esa conducta viola una ley o un reglamento de planificación, y (3) ARPe tiene la obligación de velar por el cumplimiento de esa disposición. *CBS Outdoor v. Billboard One, Inc.*, *supra*, pág. 409 (citás omitidas)” (énfasis suplido). *Díaz Vázquez v. Colón Peña*, *supra*, pág. 1147.

34. Es decir, el *injunction* estatutario para ordenar la paralización o demolición de una construcción al amparo del Artículo 14.1 la Ley Núm. 161-2009 **no se rige por los requisitos y criterios rigurosos que aplican al *injunction* tradicional emitido en virtud de la Regla 57 de Procedimiento Civil, *supra*, ni tampoco se le pueden oponer las defensas tradicionales de la equidad.** *Díaz Vázquez v. Colón Peña*, *supra*, págs. 1147-48; *CBS Outdoor v. Billboard One, Inc.*, *supra*, pág. 409. Más bien, este remedio –al ser de carácter estatutario y no surgir de la equidad– procede cuando se demuestre que la obra no cuenta con las autorizaciones y permisos correspondientes o que se realizó en contravención a lo dispuesto en el propio permiso.

35. En fin, aunque este procedimiento especial provee para un remedio estatutario que tiene cierta afinidad con un *injunction* preliminar, no le aplica el mismo rigor de ese recurso ni tampoco tiene la finalidad de un *injunction* permanente. *Id.* Véase, además, *Next Step Med. v. Bromedicon*, 190 DPR 474, 497 (2014). A su vez, cuando se solicita un *injunction* como este fundamentado en una ley especial, “lo determinante

preliminarmente es si la situación está o no cobijada [por] dicho estatuto”. *Díaz Vázquez v. Colón Peña, supra*, pág.1148.

36. Para presentar un recurso de injunction estatutario bajo el Artículo 14.1 de la Ley 161-2009, *supra*, la parte contra quien se presenta el recurso no tiene que ser obligatoriamente el dueño titular en el inmueble en que se originan las acciones que motivan la reclamación judicial. Dicho estatuto no exige que la Parte Demandada posea un interés propietario o titular con respecto al inmueble o propiedad donde se alegue que se realizan las acciones o conductas que originaron la acción judicial. *Díaz Vázquez v. Colón Peña, supra*.

Permiso Formal Extracción Material Corteza Terrestre

37. La operación de una cantera en Puerto Rico se rige por la Ley para Reglamentar la Extracción de Arena, Grava y Piedra, Ley Núm. 132 de 25 de junio de 1968, 28 LPRA § 206 *et seq.*, y el Reglamento Conjunto, *supra*. Además, el uso de explosivos en dicha operación se rige por la Ley de Explosivos de Puerto Rico, Ley Núm. 134 de 28 de junio de 1969, 25 LPRA § 561 *et seq.* y las disposiciones pertinentes en el Reglamento Conjunto, *supra*, pág. 178.

38. Por virtud de la Ley Núm. 132 de 25 de junio de 1968, *supra*, en su artículo 5 inciso (c), es el Secretario del DRNA quien debe revisar las condiciones y limitaciones en los permisos concedidos y podrá ordenar, con cargo a sus poseedores, los estudios, las evaluaciones y las mejoras que estime pertinentes para la protección del interés público.

39. Para obtener un Permiso Formal Extracción Material Corteza Terrestre la operación debe cumplir con lo requerido por la Regla 3.5.9 del Reglamento Conjunto, *supra*, pág.164. Esta sección dispone que:

“Toda solicitud de extracción, excavación, remoción y dragado que no cualifique para una exención y que cumpla con uno o más de los siguientes criterios, requerirá un Permiso Formal:

- a. La actividad propuesta se realice en una finca privada o en cauces de cuerpos de agua sitios en terrenos privados o públicos.
- b. La actividad esté asociada a un aprovechamiento de los bienes de dominio público marítimo terrestre mediante una concesión.
- c. La actividad propuesta conlleve el movimiento de más de mil (1,000) metros cúbicos de arena o grava o más de cinco mil (5,000) metros cúbicos de cualquier otro material de la corteza terrestre.
- d. La actividad propuesta sea con fines comerciales o de lucro.
- e. La actividad propuesta conlleve la operación de una cantera.
- f. La actividad propuesta se lleve a cabo bajo el nivel freático en terrenos privados y que no sea incidental a una obra autorizada por la OGPe.

g. El material excedente generado por la actividad, cualquiera que sea su naturaleza, se destine para fines comerciales, excepto que sea tramitado bajo un Permiso Único Incidental Operacional.”

40. El Permiso Formal Extracción Material Corteza Terrestre establece que el Concesionario será responsable de cualquier daño a personas o propiedades causado por la operación de extracción de material de corteza terrestre, por lo que adquirirá una Póliza de Seguridad Pública con una compañía de seguros autorizada en Puerto Rico. Dicha póliza tendrá una cubierta para las siguientes partidas: a. Daños a la Propiedad (cubierta separada): \$1,000,000.00 y b. Daños personales (cubierta separada): \$1,000,000.00. La Póliza de Seguridad Pública debe mantenerse vigente en todo momento.

41. En el permiso se establece que será causa suficiente para su revocación, cualquier violación a las disposiciones de la Ley para Reglamentar la Extracción de Arena, Grava y Piedra, Ley Núm. 132 del 25 de junio de 1968, *supra*, cuando se vea afectada la salud o el orden público o cualquier otro daño significativo a la ecología en las cercanías del lugar donde se extraerá el material autorizado a través de este permiso, siempre que pueda comprobarse que la operación es una de las causas directas o indirectas de los daños ocasionados.

42. De igual forma, el permiso dispone que el Concesionario depositará en la Oficina de Gerencia de Permisos un “Performance Bond”, por la suma de \$50,000.00 a favor de la OGPe y del DRNA, para garantizar las labores de restauración del área a ser excavada y sus alrededores.

43. En la Sección 3.5.9. 8 del Reglamento Conjunto, *supra*, pág.170, se provee el listado de requisitos para solicitar la renovación de un Permiso Formal para la Extracción de Material de Corteza Terrestre. Los requisitos son los siguientes:

“(a) Declaración jurada indicando que las condiciones expresadas en la solicitud del permiso que se propone renovar (tales como titularidad, rustica, cabida, gravámenes) y en el documento ambiental presentado originalmente no han cambiado, **(b) Evidencia de haber instalado los rótulos de presentación**, según lo establecido en la Sección 2.1.9.12 del Tomo II de este Reglamento, **(c) Certificado de no deuda** por concepto de la Ley Núm. 132 –1968, según enmendada, **(d) Certificación de reserva disponible**, **(e) Copia del permiso que se pretende renovar con su respectivo plano**, **(f) Certificado de Cumplimiento (“Good Standing”)** vigente emitido por el Departamento de Estado de ser el proponente una corporación.”

44. La Ley de Explosivos de Puerto Rico, *supra*, establece que ninguna persona podrá llevar a cabo actividades con el uso de explosivos salvo habiendo obtenido previamente un permiso y que la “expedición del permiso constituirá autorización para

realizar solamente las actividades que se prescriban expresamente en el mismo” 25 LPRA § 563.

Calificación y clasificación

45. En su Sección 6.1.23.2 el Reglamento Conjunto, *supra*, pág. 448 establece las consideraciones especiales que se deben tomar en áreas de conservación. En general, estas consideraciones establecen que no se afecte la integridad ecológica, se protejan las cuencas hidrográficas para garantizar su utilidad como abasto de agua y se proteja la salud, seguridad y bienestar de los integrantes de la propiedad como de propiedades limítrofes.

46. Recientemente en *Capote Rivera v. Voilí Voilá Corp*, 213 DPR 743 (2024), el Tribunal Supremo determinó que los usos permitidos en distritos clasificados como Conservación de Recursos (CR) no pueden autorizarse mediante un trámite ministerial. Interpretó que la Sección 6.1.23.3 del Reglamento Conjunto, *id.*, impone una serie de requisitos, entre ellos: el uso propuesto no conflija con la conservación del recurso ni con la estabilidad del terreno y que dicha evaluación se realice mediante el proceso de **consulta de ubicación**. El Tribunal concluyó que los usos enumerados en la Tabla 6.78 no constituyen permisos ministeriales, ya que la evaluación requerida conlleva criterios discrecionales y un análisis ambiental y físico que no puede resolverse de forma automática u objetiva. En consecuencia, el Tribunal revocó las determinaciones de la División de Revisiones Administrativas de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) y del Tribunal de Apelaciones. Finalmente, determinó que el permiso concedido a Voilí Voilá Corporation fue improcedente por haberse tramitado administrativamente y ordeno que cualquier solicitud de uso en un distrito CR debe canalizarse obligatoriamente mediante una consulta de ubicación, conforme al Reglamento Conjunto.

VI. APLICACIÓN Y FUNDAMENTOS

47. Según surge de los hechos, la expansión de la operación de la Parte Demandada es ilegal por dos razones. Primero, el Permiso Formal Extracción Material Corteza Terrestre otorgado a la Cantera Adjuntas es única y exclusivamente para una operación demarcada dentro de la finca con el número de catastro 266-000-009-17 (Finca A). Por lo tanto, la operación de la Cantera en las Fincas B y C sencillamente no cuenta con el permiso correspondiente para su operación. Esto asimismo causa que la Cantera se encuentre en incumplimiento de las disposiciones y condiciones del permiso

que le fue otorgado y conforme a dicha Ley, por lo que corresponde la paralización de la operación y revocación del permiso.

48. Según antes expuesto, la Parte Demandada no cuenta con los permisos ni la autorización correspondiente para la extracción de corteza terrestre en las Fincas B, C y D, predios identificados por los números de catastro: 266-000-009-22, 266-000-009-56 y 266-000-009-18, cuya extensión ilegal ha causado destrucción ecológica y afectado a los codemandantes.

49. La Ley para Reglamentar la Extracción de Arena, Grava y Piedra, *supra*, es la que se encarga de regular la actividad de minería comercial, lo que cumple con el primer criterio del injunction estatutario de que exista una ley o reglamento que regula dicho uso o actividad. Dicha ley dispone en su artículo 5 que los permisos contendrán las condiciones y limitaciones relativas a la actividad que autorizan.

50. El Permiso Formal Extracción Material Corteza Terrestre (Exhibit A) otorgado por la Oficina de Gerencia de Permisos a la Cantera Adjuntas contiene entre otras condiciones y limitaciones que la operación de extracción de material de la corteza terrestre se limitará “única y exclusivamente a un área de 7.9871 Cdas. Dichos predios se delimitan en el plano de medida y topografía del 18 de abril de 2008, firmado por el agrimensor Héctor Castro Hernández con licencia 6368”.

51. La Cantera Adjuntas opera en zonas no contenidas en el permiso que le fue otorgado, lo que cumple con el segundo criterio requerido para obtener un remedio mediante injunction estatutario, el que la parte demanda se encuentre realizando un uso o actividad en violación a la ley que lo autoriza. En este caso, la Cantera Adjuntas viola la Ley Núm. 132 de 1968, *supra*, al operar en las Fincas B, C y D una operación de extracción de corteza sin permisos e incumple el permiso original de extracción (Permiso Formal Extracción Material Corteza Terrestre) al expandir el área de extracción sin autorización.

52. Además, la expansión de la operación de Cantera Adjuntas viola la Ley de Explosivos de Puerto Rico, *supra*, la cual dispone en su Artículo 3 que no se podrá realizar actividades que utilizan, manejan, poseen, almacenan o transportan explosivos sin los permisos adecuados. Por su expansión ilegal, la Cantera Adjuntas opera en zonas no contenidas en el permiso de explosivos que le fue otorgado, realizando una actividad con explosivos sin los permisos adecuados.

53. La operación de la cantera, no solo ha incumplido con el permiso de Extracción de Corteza Terrestre, expandiéndose del predio original autorizado sin la

autorización correspondiente, sino que además se ha expandido sobre predios con calificaciones de Agrícola General y Conservación de Recursos por lo que las agencias gubernamentales concernidas estarían impedidas de recomendar y aprobar los referidos permisos *Permiso Formal Extracción Material Corteza Terrestre* y *Permiso General para otras obras* sin llevar cabo procesos discrecionales por ser el uso propuesto contrario a lo establecido por los planes vigentes y reglamentación aplicable sobre zonificación y ordenamiento territorial.

54. La operación y expansión de la cantera en las Fincas B, C y D es contraria al Reglamento Conjunto, *supra*, de 2023, ya que dichas fincas están ubicadas en Suelo Rústico Común y, en su mayoría, en Suelo Rústico Especialmente Protegido, y calificadas por el Plan de Ordenación Territorial bajo los distritos de Conservación de Recursos (C-R/CR-3) y Agrícola General (A-G), distritos en los cuales la actividad de extracción minera es incompatible con su propósito, usos permitidos y parámetros de diseño.

55. En los distritos de calificación de Conservación de Recursos (C-R/CR-3), el Reglamento Conjunto, *supra*, establece un régimen de protección estricta dirigido a preservar la integridad ecológica y el valor natural de los suelos, los cuerpos de agua, las cuencas hidrográficas, la estabilidad geológica y la seguridad pública. La Sección 6.1.23.2 del Reglamento Conjunto, *supra*, pág. 448 dispone que todo uso propuesto debe, entre otros criterios, evitar afectar la integridad ecológica de las áreas protegidas; proteger la productividad del suelo y los recursos hídricos; no menoscabar la calidad del aire, la luz, ni aumentar niveles de ruido; no generar riesgos de deslizamientos ni inestabilidad del terreno; no ocasionar perjuicio a propiedades colindantes; y demostrar la viabilidad, adecuación y conveniencia del uso solicitado.

56. La operación de una cantera, por su naturaleza extractiva, implica remoción masiva de material, alteración de la topografía, generación de polvo, ruido, vibraciones y riesgos geotécnicos, lo cual resulta incompatible con las consideraciones obligatorias establecidas en la Sección 6.1.23.2 del Reglamento Conjunto, *id.* . En particular, dicha actividad afecta la integridad ecológica del área, pone en riesgo las cuencas hidrográficas y la estabilidad del terreno, impacta negativamente la calidad del aire y los niveles de ruido, y menoscaba la seguridad y el bienestar de las comunidades y propiedades colindantes, incumpliendo los criterios mínimos exigidos para cualquier uso en distritos C-R. Tanto los ruidos de los explosivos como el depósito de sedimento en los cuerpos de

aguas y los daños en las propiedades aledañas a la Cantera Adjuntas ya han aquejado y perturbado a la parte demandante.

57. Adicionalmente, una de las fincas está calificada como Agrícola General (A-G), distrito cuyo propósito es proteger terrenos con potencial agrícola y evitar su afectación por usos industriales o urbanos. La actividad de cantera no está contemplada como uso permitido ni como uso autorizable mediante excepción conforme a las Secciones 6.1.18.2 y 6.1.18.5 del Reglamento Conjunto, *supra*, págs. 430-433 .

58. La Sección 6.18.3 del Reglamento Conjunto, *supra*, pág. 431, establece que si una finca en el distrito A-G colinda con un distrito C-R se mantendrá una zona de amortiguamiento no menor de cincuenta (50) metros del límite del distrito de calificación en la que no se permitirán estructuras ni actividades agrícolas, excepto que no sean actividades incompatibles con los distritos o reserva natural colindantes. Esta zona de amortiguamiento no ha sido respetada en tanto y en cuanto se han estado realizando actividades de extracción en la colindancia de la finca del demandado con número de catastro 266-000-009-17 calificada como C-R y la finca con número de catastro 266-000-009-22 calificada como A-G.

59. Aún en el supuesto de que se pretendiera expandir la operación de la cantera bajo excepción, cualquier elemento de dicha actividad requeriría la radicación y evaluación de los procesos discrecionales correspondientes ante la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), incluyendo, entre otros, consultas de ubicación, certificaciones de cumplimiento ambiental y sus debidos estudios técnicos especializados, los cuales no han sido radicados ni aprobados, constituyendo la operación actual una violación directa al Reglamento Conjunto, *supra*, y al marco de planificación territorial vigente.

60. A través de sus 50 años de operación de extracción de material de corteza terrestre, Cantera Adjuntas realizó periódicamente solicitudes de renovación de permiso formal sin reportar debidamente la variación de la cabida y otras condiciones establecidas en el permiso otorgado. Al no hacerlo, incumplió con el requisito de declaración jurada presente en el proceso de Renovación de Permiso, Sección 3.5.9.8, del Reglamento Conjunto, *supra*, pág.170. Esto representa cambios mayores a las condiciones del permiso. Es decir, la cabida autorizada por el permiso 2018-231190-PCT-013373 es de 7.987 cuerdas. Actualmente, la operación de la Cantera se ha expandido a aproximadamente 23 cuerdas, lo que se traduce en una expansión significativa de casi 15 cuerdas que no cuenta con la autorización pertinente.

VII. CONCLUSIÓN

61. La Cantera Adjuntas no cuenta con autorización para operar en los predios donde se está expandiendo.

62. El Permiso Formal Extracción Material Corteza Terrestre otorgado para la operación de la Cantera Adjuntas no contempla ni autoriza todos los predios en los que la cantera está llevando a cabo su operación, por lo cual estas acciones violentaron el alcance de su autorización, lo que justifica la revocación del permiso.

63. Además, la expansión de la Cantera Adjuntas es ilegal por ser contraria al ordenamiento establecido en el Plan de Ordenación Territorial vigente en el Municipio de Adjuntas y el Plan de Uso de Terrenos de Puerto Rico.

64. El injunction estatutario del Art. 14.1 de la Ley 161-2009 es el remedio en ley para detener la operación y exigir el cumplimiento de la Parte Demandada con las leyes, reglamentación y planes vigentes en Puerto Rico.

65. El Art. 14.1 de la Ley 161-2009, *supra*, autoriza a este Honorable Tribunal a “[paralizar] una obra iniciada **sin contar con las autorizaciones** y permisos correspondientes [...]”. Por tanto, en vista de que la Parte Demandada, no cuentan con una autorización para un proyecto como el que ilegalmente realizan estos según alegado en los párrafos anteriores, procede que este Honorable Tribunal paralice toda la actividad aquí denunciada.

66. El cumplimiento cabal con la reglamentación del ordenamiento territorial y con los procesos de permisos no constituye un requisito meramente formal o discrecional, sino un deber legal esencial para garantizar el uso racional del suelo, la protección de los recursos naturales, la seguridad pública y la participación informada de las comunidades afectadas. Contamos con un sistema integrado que delimita de forma precisa los usos permitidos y los mecanismos de evaluación administrativa necesarios para balancear el desarrollo con el interés público. Permitir la operación de una cantera al margen de dichos procesos reglamentarios socava la política pública de planificación y de protección de los recursos naturales, evade la fiscalización ambiental y ciudadana, y priva a las agencias concernidas de evaluar, mediante los procedimientos discrecionales correspondientes, los impactos acumulativos, geotécnicos, ambientales y sociales de la actividad propuesta, en abierta violación al debido proceso de ley y al ordenamiento territorial de Puerto Rico.

VIII. SÚPLICA

POR TODO LO CUAL, se solicita respetuosamente a este honorable tribunal que expida una orden de injunction estatutario en contra la Parte Demandada, ordenándole un cese y desista de su operación y la revocación de su permiso de operación; señale vista para atender la solicitud conforme a derecho y emita cualquier otra orden que entienda justa y necesaria.

CERTIFICO: Que en esta misma fecha se ha enviado copia fiel y exacta del presente escrito, a través del sistema SUMAC, a todos los abogados de récord.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO, en San Juan, Puerto Rico, hoy 23 de enero de 2026.

f/José Arturo Maldonado Andreu
JOSÉ ARTURO MALDONADO ANDREU
RUA Núm. 21,636
Clínica de Asistencia Legal
Escuela de Derecho UPR
7 Ave. Universidad Ste. 701
San Juan, PR 00925 – 2527
Tel. (787) 999-9570 / (787) 457-9293
C/E: jose.maldonado9@upr.edu/jama@maldonado-andreu.com

f/Alfonso Martínez Piovanetti
ALFONSO MARTÍNEZ PIOVANETTI
RÚA NÚM. 16726
Escuela de Derecho UPR
7 Ave. Universidad Ste. 701
San Juan, PR 00925 – 2527
Tel. (787) 999-9570 / (787) 234-6239
C/E: alfonso@martinezipiovanetti.com/alfonso.martinez3@upr.edu

ESTUDIANTES A CARGO:

Vidalys A. Casanova González

Adianez Vélez Martínez

Miguel A. Olmedo Oneca